PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Régime des ASMP

14-20 DGAFP - Accidents de service et maladies professionnelles (1 sur 2) — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. L'accident de service bénéficie d'une présomption d'imputabilité contrairement à l'accident de trajet qui nécessite une preuve de l'agent.
2. La maladie professionnelle hors tableaux exige la preuve d'un lien direct avec les fonctions et un taux d'incapacité permanente d'au moins 25 pour cent.
3. Le non-respect du délai de 48 heures pour l'envoi de l'arrêt de travail peut entraîner une réduction de moitié de la rémunération pour la période de retard.

I. INTRODUCTION ET CADRE RÉGLEMENTAIRE

Notion	À retenir
Objet et acteurs	Régime de réparation des **ASMP** (accidents de service, trajet, maladies professionnelles). S'adresse aux administrations et agents (**fonctionnaires titulaires/stagiaires** ou **magistrats de l'ordre administratif et judiciaire**). Depuis le **décret du 11 mars 2022** : commission de réforme + comité médical = **conseil médical**.
Textes et champ	S'applique aux **fonctionnaires titulaires/stagiaires de l'État** et **magistrats de l'ordre judiciaire**. Basé sur **loi n° 83-634 (art. 21 bis)**, code des pensions et décrets (**86-442**, **2010-997**).

Typologie des accidents et des maladies professionnelles

Notion	À retenir
Accidents de service / télétravail	Événement **soudain**, **datable** et **atteinte à la santé**. Présomption d'imputabilité (temps/lieu/exercice fonctions). Télétravail : mêmes droits selon **décret n° 2016-151 du 11 février 2016**.
Accidents de trajet / itinéraire	Parcours habituel **domicile/résidence → travail/restauration**. Pas de présomption d'imputabilité. Détours autorisés pour **nécessités de la vie courante**. Exclut faits personnels ou circonstances étrangères.
Maladies professionnelles	Exposition **prolongée** ou **intoxication lente**. **Tableaux** (présomption, conditions à vérifier) ou **hors tableaux** (preuve du lien requise, incapacité permanente ≥ **25 %**)

Démarches et formalités de l'agent

Notion	À retenir
Prise en charge médicale	Priorité aux soins (**SAMU** ou **pompiers**) et faire cesser tout danger. Informer le service **RH** (par l'agent, supérieur ou ayant-droit).
Formalités de déclaration	Adresser une déclaration avec formulaire et **certificat médical** (nature, siège, durée). Si hors **cerfa n° 11138** : joindre un certificat complémentaire.
Délais de déclaration	Accident : **15 jours** (ou **2 ans** si impact tardif, puis **15 jours** après constatation). Maladie : **2 ans** après constatation. Arrêt : **48 heures**.
Le service RH	Informer l'agent de ses droits et du congé **CITIS**.

Pièces justificatives et délais

- **Pièces complémentaires** : plan du trajet, témoignages, photographies ou rapport de police selon les circonstances.
- **Maladies professionnelles** : examens médicaux à joindre sous pli confidentiel avec mention **secret médical**.
- **Transmission de l'arrêt de travail** : doit être faite dans les **48 heures** suivant son établissement.
- **Sanction retard arrêt de travail** : le non-respect des **48 heures** peut entraîner une **réduction de moitié de la rémunération** pour la période de retard.

Actions de l'employeur pour l'octroi du congé

Notion	À retenir
Contrôle des délais	Décompte selon **art. 641 et 642 du code de procédure civile**. Rejet motivé (**art. 47-3 du décret n° 86-442**) si absence de **force majeure**, **impossibilité absolue** ou **motifs légitimes**.
Rôles clés	Le **supérieur hiérarchique** informe/rapporte l'activité. Le **médecin de prévention** vérifie les critères des **tableaux du code de la sécurité sociale**.
Expertise et commission	Expertise par **médecin agréé** si circonstances particulières. **Commission de réforme** consultée pour **faute/fait personnel** ou maladies hors tableaux (**taux ≥ 25 %**).
Délais et CITIS	Instruction : **1 mois** (accident) ou **2 mois** (maladie) + **3 mois** max si enquête/expertise. Si non terminé : placement provisoire en **CITIS** par **arrêté**.

Délais et seuils d'instruction

1 mois
Délai d'instruction pour les accidents de service ou de trajet
À compter de la réception de la déclaration et du certificat médical

2 mois
Délai d'instruction pour les maladies professionnelles
À compter de la réception de la déclaration et du certificat médical

3 mois
Délai supplémentaire maximum
En cas d'enquête, examen par médecin agréé ou saisine de la commission de réforme

25 pour cent
Seuil d'incapacité permanente
Minimum requis pour les maladies professionnelles hors tableaux

Décision de l'employeur et conséquences

Notion	À retenir
Refus ou reconnaissance	Refus : décision **motivée** (droit/fait), retrait **CITIS** provisoire, remboursement des sommes. Reconnaissance : **CITIS** pour durée arrêt, régularisation congés.
Rémunération CITIS	Maintien **intégralité du traitement**, indemnité de résidence, SFT, avantages familiaux et primes (**décret n° 2010-997 du 26 août 2010**).
Frais et recours	Remboursement **honoraires et frais directs** liés au traitement. Recours : **administratif** (gracieux/hiérarchique) ou **contentieux** (tribunal administratif).

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre l'accident de service (présomption d'imputabilité) avec l'accident de trajet (preuve de l'agent requise).
- ⚠ Croire que la maladie professionnelle hors tableaux est présumée d'origine professionnelle.
- ⚠ Confondre le délai de déclaration de l'accident (15 jours) avec le délai de transmission de l'arrêt de travail (48 heures).
- ⚠ Oublier que le placement en CITIS à titre provisoire peut être retiré avec remboursement des sommes si l'imputabilité est refusée.
- ⚠ Ignorer que l'imputabilité d'une maladie hors tableaux nécessite un taux d'incapacité permanente d'au moins 25 pour cent.

Sigles et définitions

ASMP	Régime de réparation des accidents de service, des accidents de trajet et des maladies professionnelles.
Agent	Fonctionnaires titulaires ou stagiaires de la fonction publique de l'État ainsi que les magistrats de l'ordre administratif et judiciaire.
CITIS	Congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Accident de service	Événement soudain survenu dans le temps et le lieu du service ou lors d'une activité constituant le prolongement normal des fonctions.
Accident de trajet	Accident qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu de travail et la résidence ou le lieu de restauration pendant la durée normale du trajet.
Maladie professionnelle	Affection résultant d'une exposition prolongée à un risque professionnel ou d'une intoxication lente sous l'effet de substances ou d'émanations.
Médecin agréé	Médecin chargé des expertises médicales et des contre-visites.
Commission de réforme	Instance médicale consultative sollicitée pour émettre un avis sur l'imputabilité.

Auto-test

1. Quel est le délai de transmission de l'arrêt de travail ?
2. Quel est le seuil d'incapacité permanente requis pour les maladies hors tableaux ?
3. Quel est le délai de déclaration d'un accident de service ?
4. Quelle est la sanction possible en cas de retard de 48 heures pour l'envoi de l'arrêt de travail ?
5. Quel est le délai d'instruction pour une maladie professionnelle ?

Réponses : **1.** 48 heures · **2.** 25 pour cent · **3.** 15 jours · **4.** Réduction de moitié de la rémunération pour la période de retard · **5.** 2 mois

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.